

1500003-06.2021.8.26.0563

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: São Bento do Sapucaí

Foro: Foro de São Bento do Sapucaí

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... DA SILVA MARTINS, devidamente qualificado nos autos, porque, segundo consta, no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 04h15min., na Estrada do Campos Monteiro, Centro, nesta Cidade e Comarca, opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra policial militar competente para executá-lo, evitando-se que o ato se realizasse; bem como trazia consigo droga consistente em duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bento do Sapucaí

Foro de São Bento do Sapucaí

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Cap.Procópio Marcondes Azeredo, 43, São Bento do Sapucaí-SP - cep 12490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500003-06.2021.8.26.0563 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-06.2021.8.26.0563

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK FERREIRA DA SILVA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou (fls. 69/71) ERICK FERREIRA DA SILVA MARTINS, devidamente qualificado nos autos, porque, segundo consta, no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 04h15min., na Estrada do Campos Monteiro, Centro, nesta Cidade e Comarca, opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra policial militar competente para executá-lo, evitando-se que o ato se realizasse; bem como trazia consigo droga consistente em duas porções de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o Parquet, o réu, nas mesmas circunstâncias supracitadas, após localização da droga mencionada na mochila de Erick por policiais, durante a abordagem, partiu em direção a um dos policiais e o agrediu, lesionando-o e fugindo em seguida, evitando-se sua prisão.

Ante o exposto, requer seja ele condenado como incurso no art. 329, §1º, do Código Penal, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Não havendo preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito.

O crime de resistência encontra-se previsto no artigo 329 do Código Penal, o qual tipifica a conduta de "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio", cominando-lhe a pena de "detenção, de dois meses a dois anos".

A par disso, o §1º prevê a hipótese do ato, em razão da resistência, não se executar; passando a pena a ser de "reclusão, de um a três anos".

Com efeito, o tipo objetivo do delito de lesão corporal consiste na conduta de colocar obstáculo à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. O objeto da conduta é a administração pública, levando-se em conta seu interesse patrimonial e moral.

O crime, que possui natureza formal, se consuma no momento da prática da resistência ativa, não estando condicionado ao prejuízo material efetivo para a administração.

Quanto ao delito do artigo 28, da Lei 11.343, por sua vez, tipifica a conduta de adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo como penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Dito isso, a confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da conjugação de dois elementos, quais sejam: a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade do delito corresponde à prova de sua existência, ou seja, são os elementos que demonstram a ocorrência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade do delito de resistência resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/04) e laudo pericial (fls. 22/23), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ato contínuo, quanto ao delito de estar na posse de duas porções de maconha, resta comprovada também pelo boletim de ocorrência, pelo laudo definitivo (fls. 40/42) e de igual maneira em sede de audiência.

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o acusado foi o autor do delito em análise, conforme elementos supracitados, bem como pela prova oral a seguir analisada.

A testemunha Rogério de Alencar Louzada, policial militar, afirmou que avistaram um veículo nas proximidades de uma chácara, a qual havia sido furtada dias anteriores, o que causou certa suspeita; que foram até o veículo; que estava com insulfilm e tinham cinco pessoas; que um deles era o autor, Erick; que, no momento da abordagem, um deles saiu correndo; que mais 4 ficaram para ser abordados; que não conseguiu alcançar o que fugiu, então voltou; que fez a vistoria no veículo, encontrando uma mochila, documento de Erick e duas porções de drogas; que ele mesmo disse que estava em condicional; que foi dada voz de prisão por porte de drogas; que ele se recusou em acompanhá-lo até a delegacia; que começou a dar chutes e socos; que tiveram muita dificuldade de imobilização; que, na luta corporal, ele o jogou contra o muro e chegou a deslocar o seu ombro; que ficou afastado do serviço por 7/8 dias, o que causou despesas financeiras; que não conseguiram abordar o Erick, mas os outros três foram deslocados para a delegacia; que tem o laudo de sua lesão; que, posteriormente, ficou sabendo que havia mandado de prisão contra "Joninha" e o Erick por tentativa de homicídio; que esse poderia ser o motivo da fuga; que se evadiu; que, além do ombro, não teve outra lesão.

A testemunha Felipe Regis Martins, relatou que estavam fazendo patrulhamento e avistaram um veículo; que há poucos dias, tinha ocorrido um furto; que resolveram abordar o veículo; que tinha conhecimento que o proprietário estava traficando na cidade; que, ao abordar, notaram que tinham cinco indivíduos; que um saiu correndo de imediato; que ficou na abordagem dos outros quatro; que foram localizado uma mochila, uma cédula de identidade do Erick e duas porções de maconha; que, no momento que foi dada a voz de detenção, ele veio a entrar em luta corporal com o

seu parceiro; que o empurrou para o muro, deslocando o seu ombro; que tentou segurá-lo, mas não conseguiu; que fugiu pelo matagal.

O réu, ao ser interrogado, confirmou parcialmente a autoria, narrando que saiu da prisão em 16 de julho de 2020; que fazia tratamento psicológico; que ficou quase três anos preso e, ao sair, tinha alguns limites; que teve uma festa em uma cachoeira, em São Bento do Sapucaí; que estava com quatro pessoas; que, quando estavam indo embora, passaram em uma ponte e tinha uma viatura; que o condutor parou; que o tal "Joninha" abriu a porta e saiu correndo; que ele permaneceu dentro do carro; que o "Joninha" tinha colocado duas porções de maconha em sua mochila, pois ele estava sem lugar para guardar; que era para uso normal deles, que estavam curtindo; que era usuário de maconha na época; que confessou ao policial que tinha passagem e estava de cumprimento na rua; que falou que encontrariam somente a mochila, as porções de maconha para consumo, as roupas e a sua identidade; que o policial disse que não poderia estar na rua aquele horário, o humilhando, chamando de lixo e dizendo que seria preso novamente; que estava meio alterado, mas estava sóbrio sobre o que estava fazendo; que um dos policiais o levantou pela gola da camiseta e outro grudou, deslocando do chão até a viatura; que pediu para ele não fazer isso, pois era somente para consumo; que sabia que estava errado por estar naquele horário fora de sua casa; que o cabo Martins abriu o porta-malas e o empurrou; que ele colocou o pé no ferro de guinchar o carro, dizendo que não entraria, pois não precisava; que começou a gritar, para ver se conseguia acordar alguém, já que estava sofrendo agressões verbais e físicas; que o policial Louzada o empurrou e o agarrou; que só chacoalhou o seu corpo e o policial se afastou; que, quando viu que estava em uma distância boa, correu e entrou dentro do mato; que saiu somente às 7h, pois, além dos bichos, estava sob efeito de álcool e drogas; que ficou sem camiseta, pois o policial a rasgou; que errou em ter resistido à prisão, mas não teve luta corporal e não tinha intuito de machuca-lo; que está arrependido.

Com efeito, a despeito das alegações da defesa técnica e do réu em seu interrogatório, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar o juízo condenatório.

Inicialmente, no que concerne à imputação do art. 329, §1º, do Código Penal, a narrativa fática exposta na denúncia restou comprovada pelos depoimentos dos policiais - os quais se mantiveram íntegros e coerentes desde a fase policial -, que, compromissados, confirmaram a versão de que o acusado empurrou o Policial Louzada, assim como desferiu chutes e socos.

Por outro lado, a narrativa fática apresentada pelo acusado (no sentido de que teria apenas tentado se desvencilhar da abordagem) deve ser afastada, uma vez que tal versão, além de não ter sido reafirmada em Juízo, restou absolutamente isolada no conjunto probatório, em especial quando confrontada com o depoimento das testemunhas compromissadas, que confirmaram que o réu não só empurrou a vítima, como também desferiu outros golpes, e também pelo laudo pericial de fls. 22/23, o qual constata lesão de natureza leve no Policial Louzada, afastando a tese defensiva de que houve mera resistência passiva empregada para assegurar o status libertatis.

A versão apresentada pelo réu restou, portanto, solitária nos autos e não há nada nos autos que desabone o depoimento dos policiais.

Com efeito:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre comas demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello ).

Ato contínuo, extraído do próprio interrogatório do réu: "que, quando viu que

estava em uma distância boa, correu e entrou dentro do mato; que saiu somente às 7h, pois, além dos bichos, estava sob efeito de álcool e drogas; que errou em ter resistido à prisão”.

A partir dos fatos expostos nos autos, restou evidente pelos depoimentos, principalmente dos policiais, que, o réu, ao ser informado sobre a detenção, resistiu à ordem legal, usando de violência, a qual não se executou pela violência e posterior fuga.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 329, §1º, do Código Penal. Assim, imperiosa a condenação do acusado pelo tipo penal previsto no art. 329, §1º, do Código Penal, eis que o réu resistiu à ordem legal mediante violência praticada contra os Policiais Civis, na forma narrada na exordial acusatória, e que tal não se executou.

Quanto à imputação do art. 28, da Lei 11.343/2006, de mesmo modo, os depoimentos das testemunhas foram coesos e harmônicos entre si, não tendo nenhuma comprovação de que, devidamente compromissada, tenham intuito de imputar ao réu o falso cometimento de um delito.

Não obstante, o acusado confessou que estava com drogas para o seu consumo pessoal e que, na época, era usuário.

Ademais, corroborados com o laudo de fls. 40/42, que identificou a massa líquida de 2,47 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC).

Ressalta-se que, ao menos enquanto não houver entendimento consolidado pela inconstitucionalidade do delito em epígrafe pelo C. Supremo Tribunal Federal, entendo que a criminalização da conduta em epígrafe consiste em opção de política criminal autorizada pelo Constituinte ao legislador ordinário. Dessa forma, ainda que existam relevantes debates criminológicos sobre eventuais efeitos negativos dessa política criminal, não vislumbro inconstitucionalidade da opção legislativa pela criminalização.

No mais, conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto réu é imputável e dotada de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu ERICK FERREIRA DA SILVA MARTINS, pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 e do art. 329, §1º, do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à individualização da pena, nos termos dos arts. 59 e 69, do Código Penal.

Dosimetria - art. 329, §1º, do Código Penal:

Na primeira fase, em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, depreende-se que o réu ostenta maus antecedentes, como se vê dos antecedentes criminais (fls. 214/217), ostentando condenação transitada que não será usada para fins de reconhecimento da reincidência. As demais circunstâncias judiciais ou não normais à espécie ou não contam nos autos com elementos que permitam a valoração negativa. Ante o exposto, aumento a pena mínima em 1/6, fixando a pena base em 01 ano e 02 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Em regra, conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, essas circunstâncias devem ser compensadas. Na hipótese sob julgamento, contudo, deve-se ponderar que o réu confessou apenas

parcialmente a autoria do delito. Assim, prevalecerá a agravante, mas com um incremento menor na reprimenda.

Ante o exposto, elevo a pena base em 1/8 e fixo a pena intermediária em 01 ano, 03 meses e 22 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em 01 ano, 03 meses e 22 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto pelo disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, uma vez que assim recomenda a quantidade da reprimenda associado ao fato do réu ser reincidente, estando em cumprimento de pena quando do delito (fls. 214).

Não substituo a pena por restritiva de direito, em razão da vedação do art. 44, inciso II, do Código Penal (reincidência). Deixo de suspender a aplicação da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo mesmo fundamento.

Dosimetria - art. 28, da Lei 11.343/2006:

A pena de advertência tem por finalidade avivar, revigorar e, em alguns casos, incutir, na mente daquele que incidiu em qualquer das condutas do artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, as consequências danosas que o uso de drogas proporciona à sua própria saúde; ao seu conceito e estima social; à estabilidade e harmonia familiar; à comunhão social, buscando despertar valores aptos a ensejar contra-estímulo ao estímulo de consumir drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para fim de CONDENAR o réu ERICK FERREIRA DA SILVA, como incurso no art. 329, §1º, do Código Penal e no art. 28, da Lei 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto; e advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, servindo a intimação desta sentença como advertência.

Considerando que inexistem, nesse momento, motivos para a decretação da segregação e a suspensão da pena privativa de liberdade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente sentença:

- a) Expeça-se a guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais;
- b) Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, bem como ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF;
- c) Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sao Bento do Sapucaí, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA